松原扶余市三岔河镇金谷加油站

“8·9”一般窒息事故调查报告

编制单位：松原扶余市三岔河镇金谷加油站“8·9”一般窒息事故调查组

编制日期：2024年9月25日

目　录

一、事故情况 ..... - 2 -

（一）事故发生单位有关情况 ..... - 2 -

（二）事故发生单位安全管理情况 ..... - 4 -

（三）事故发生经过 ..... - 5 -

（四）事故现场情况 ..... - 6 -

（五）事故发生当日天气情况 ..... - 8 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 8 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 9 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 9 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 9 -

（三）医疗救治和善后情况 ..... - 10 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 11 -

三、事故的原因分析 ..... - 11 -

（一）直接原因分析 ..... - 11 -

（二）间接原因分析 ..... - 13 -

四、有关单位存在的主要问题 ..... - 14 -

（一）金谷加油站 ..... - 14 -

（二）扶余市工业和信息化局 ..... - 15 -

（三）扶余市水利局、扶余市节约用水服务中心 ..... - 16 -

（四）扶余市三岔河镇人民政府 ..... - 17 -

（五）扶余市应急管理局 ..... - 18 -

五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议 ..... - 18 -

（一）事故责任单位的责任认定和处理建议 ..... - 18 -

（二）对事故责任人员的责任认定和处理建议（14 人） ..... - 19 -

（三）其他处理建议 ..... - 24 -

六、整改防范措施意见 ..... - 24 -

（一）深刻吸取事故教训，压实属地管理责任 ..... - 24 -

（二）提升安全监管能力，压紧行业监管职责 ..... - 25 -
（三）落实企业安全生产主体责任，全面排查风险隐患 ..... - 26 -
七、附件 ..... **- 26 -**

松原扶余市三岔河镇金谷加油站“8·9”一般窒息事故调查报告

2024年8月9日7时31分，扶余市三岔河镇金谷加油站（以下简称：金谷加油站）外雇电工于某广在维修窨井内水井水泵作业时出现昏迷；7时32分，金谷加油站安全员林某下到窨井内，也出现昏迷；8时53分，金谷加油站安全员李某义下到窨井内施救，再次出现昏迷。这起事故造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约260万元，在事故结案后，核定最终经济损失。

事故发生后，省委书记黄强、省长胡玉亭、常务副省长蔡东、省政府党组成员金育辉、省应急厅厅长刘伟、松原市市委书记李晓杰、市长陈强、常务副市长高继刚等领导对事故相关工作做出指示批示，要求第一时间开展事故救援、伤者救治、事故调查和善后处置等工作；对各行业领域有限空间安全风险辨识、作业提出具体措施；强调要认真汲取事故教训，举一反三，守牢安全底线。

2024年8月10日，松原市政府成立由市应急局为组长单位，扶余市政府、松原市公安局、市总工会、市商务局为成员单位，并聘请相关专家和邀请市纪委监委派员参加的事故调查组，依法依规对事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、采样检测、专家分析论

证等方法，查明了事故经过、事故原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改防范措施。

经事故调查组认定，松原扶余市三岔河镇金谷加油站“8·9”一般窒息事故，是一起因企业安全生产主体责任不落实，受限空间作业未采取安全管控措施，盲目施救和多部门安全生产监管、检查、风险辨识缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故情况

（一）事故发生单位有关情况

1.金谷加油站基本情况

金谷加油站，法定代表人刘某华。该站为二级加油站，位于扶余市太祖路南，占地面积2400平方米，罩棚面积432平方米，罩棚下设6台潜油泵加油机（汽油、柴油加油机各3台）；站房为二层砖混结构，建筑面积237.6平方米，内设营业室、休息室、卫生间、配电间、电采暖间、餐厅、工具间等。

2022年2月28日，金谷加油站取得松原市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（吉松危化经字〔2022〕000021），许可内容：汽油、柴油，有效期自2022年2月28日至2025年2月27日。

2022年3月4日，金谷加油站取得扶余市市场监督管理局核发的工商营业执照，统一社会信用代码:91220781MA7JQLW34D,

企业实缴注册资金100万元，经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；食品经营（销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：润滑油销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年07月19日，金谷加油站取得松原市商务局核发的《成品油零售经营批准证书》（松商审〔2022〕7号），有效期自2022年7月19日至2027年7月19日。

金谷加油站陆续投资1000余万元购买土地、建设及装修经营用房、硬化及铺装地面、购置及安装加油站必要设施设备，具备了经营条件。

2.金谷加油站经营管理权承包情况

2022年8月19日，金谷加油站与陈某签订了《企业经营管理权内部承包协议书》，甲方：金谷加油站，乙方：陈某，乙方承包期限为10年(2022年10月10日起至2032年10月9日止)，承包费为税后180万元，10年承包费总计1800万元，按年支付。协议明确了甲方的监督检查权和乙方的安全管理义务及责任，甲方负责每年不定期检查乙方经营管理职责的履行情况、企业及加油站其他情况；乙方承包期间，独立负责甲方企业及加油站的经营管理，独立投资经营管理、独立承担经营管理风险，独立承担经营管理责任、独立负责安全经营管理责任；乙方出任甲方企业

总经理，负责组建经营管理团队，按照加油站所在行业管理及监管要求，配置相关工作人员，建立规范和符合监管要求的企业管理制度和各项操作规范。

3.金谷加油站相关人员取证情况

刘某华，金谷加油站法人，证件类别：危险化学品经营单位主要负责人管理资格证，有效期：2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日，证件号：222303195612272520，发证机关：松原市应急管理局。

林某，金谷加油站安全员，证件类别：危险化学品经营单位安全生产管理人员资格证，有效期：2023 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日，证件号：350322198805263010，发证机关：黑龙江省应急管理厅。

李某义，金谷加油站安全员，证件类别：危险化学品经营单位安全生产管理人员资格证，有效期：2023 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日，证件号：350322199303092535，发证机关：黑龙江省应急管理厅。

陈某，黑龙江齐齐哈尔市甘南中正石油有限公司法人，承包协议中任职金谷加油站总经理，证件类别：危险化学品经营单位主要负责人管理资格证，有效期：2023 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日，证件号：350322198102084315，发证机关：黑龙江省应急管理厅。

（二）事故发生单位安全管理情况

金谷加油站建立了安全生产责任制，设置了安全生产管理机构，明确了安全生产工作的负责人，配备了安全管理人员，但法人刘某华、总经理陈某均未履行主要负责人安全生产管理职责，刘某华也未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。组织制定了各项规章制度和操作规程，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，但开展安全风险辨识不全面，未及时发现窨井存在受限空间作业安全风险，未采取相应的管控措施。制定了生产安全事故综合应急救援预案，但未编制受限空间专项预案，未按照规定组织开展应急演练；编制了安全生产教育培训计划，但未按照规定组织安全生产教育培训。

（三）事故发生经过

2024年8月9日7时26分，电工于某广进入金谷加油站，在营业室门前遇到加油员王某秋，王某秋把于某广领进营业室后，喊林某，说“修水泵的来了，是不是在二楼修啊？”随后安全员林某从办公室出来，对于某广说：“这个泵……”，于某广问：“是不是突突啊？”林某回答：“突突。”就把于某广领出了营业室。两人出营业室后，林某拿了一个开窨井井盖的工具来到窨井井口，7时30分，林某用工具把井盖打开，林某、于某广两人蹲在井口看了一下井内情况后，7时31分，于某广未采取任何防护措施下至窨井内，出现昏迷；7时32分，林某未采取任何防护措施进入窨井，也昏迷在井底。8时42分，安全员

李某义要找林某，问加油员刘某某看没看到林某。刘某某到窨井边看了一眼，没看到人，只看到窨井井口边有工具袋，就和李某义说，林某和于某广可能在窨井内。8 时 53 分，李某义来到窨井井口，向下看了一眼，发现林某和于某广在窨井井底昏迷，准备下井时，刘某某也来到窨井井口。8 时 54 分，李某义进入窨井，刘某某提醒李某义先关闭电源，李某义在未下到井底时返回地面，跑到洗车房，想关闭电源，在此期间，王某秋和洗车员曲彦平也陆续来到窨井井口。随后，李某义又跑到配电室关闭电源总开关。8 时 55 分，李某义返回窨井井口，未采取任何防护措施下到窨井内施救，导致昏迷，最终 3 人被困井中。

（四）事故现场情况

事故窨井位于金谷加油站站内，窨井中心位置距站区北侧洗车房直线距离为 4.5 米，距 3 号加油机直线距离为 12.79 米，洗车房距 3 号加油机直线距离为 17.24 米。

窨井井口直径为 0.98 米，整体深度为 3.1 米，井口有一木梯下至井底，供人员上下；距窨井井口向下 1.3 米有一处形状不规则的收缩井口，收缩井口直径约 0.7 米，厚度约 0.1 米；收缩井口下方为面积约 4 平方米（2 米*2 米）、高度约 1.7 米的空间，四壁为砖混结构。窨井底部中间位置有一处取水水井，井口外沿直径 0.32 米，内径 0.25 米，井深约 50 米，井口处横架一根钢管，用于悬挂 2 台潜水泵，该企业主要通过潜水泵抽取地下水，供营业室和洗车房用水。

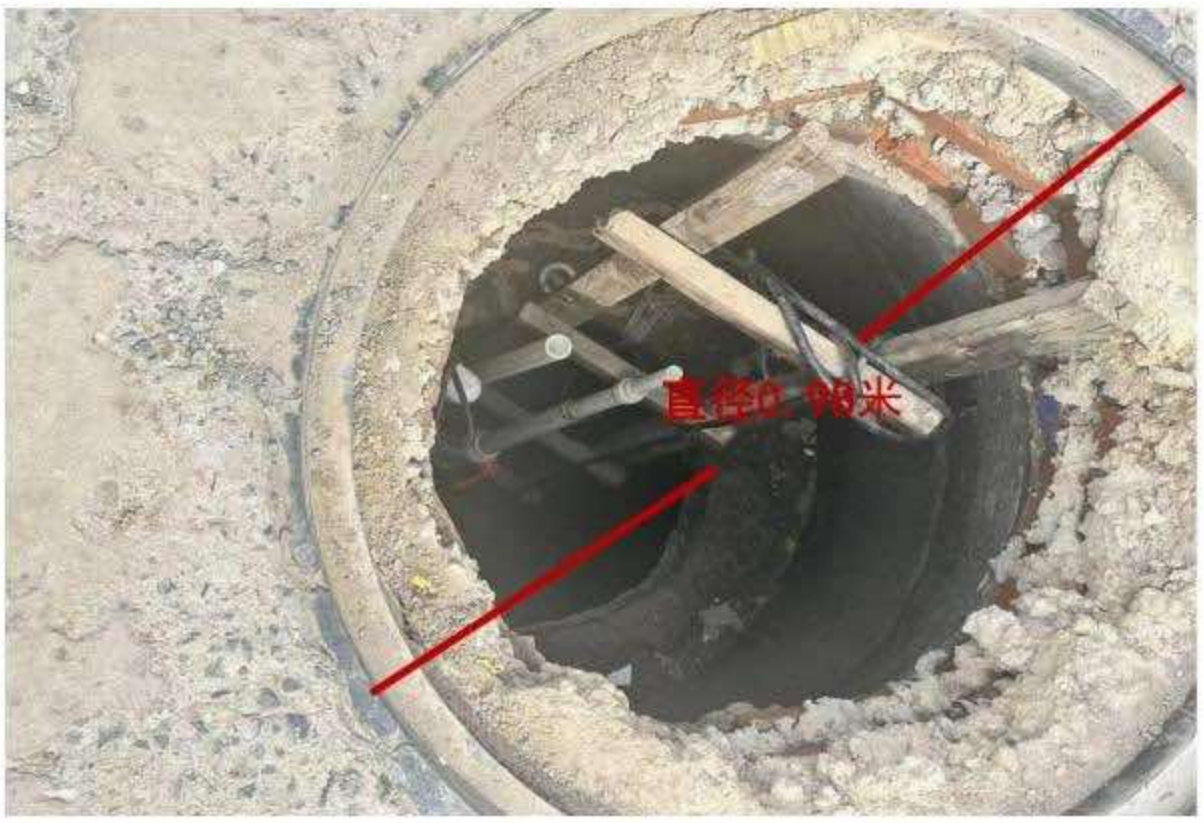


图1 事故窨井井口



图2 事故窨井深度示意图



图3 事故窨井井内空间示意图

供营业室用水潜水泵为青岛海城三渔电机有限公司生产，型号100QJDY4-108/20-2.2，长度1.53米，直径约0.1米，净重33千克；供洗车房用水潜水泵因锈蚀，无法查清生产厂家和型

号，长度约0.64米，直径约0.1米。



图4 金谷加油站取水潜水泵

（五）事故发生当日天气情况

8月9日5时—10时，多云，西南风，风力2级，气温18.9-27.5℃，气压982.4百帕，湿度100%-83%递减。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成2人死亡，1人受伤

（1）死亡人员（2人）

于某广（外雇电工），男，71岁，身份证号：222303**********14，户籍地扶余市三岔河镇郊东大七号村。

林某（金谷加油站安全员），男，36岁，身份证号：350322**********10，户籍地福建省莆田市仙游县大济镇山岑

村。

（2）受伤人员（1人）

李某义（金谷加油站安全员），男，31岁，身份证号：350322**********35，户籍地福建省莆田市仙游县度尾镇度峰居委会下蔡村。

2.事故直接经济损失

直接经济损失约260万元，在事故结案后，核定最终经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月9日8时59分，扶余市公安局110指挥中心接到群众报警，9时，扶余市消防救援大队值班室接扶余市公安局转警，立即调派北环路消防救援站2辆消防车、10名指战员赶往现场，大队值班干部随行出动，并上报政府（扶余市应急管理局）、通知120急救中心协同处置。

9时10分，扶余市应急管理局接到扶余市消防救援大队报告，9时15分，扶余市应急管理局相关人员到达现场，立即协调现场相关人员维持现场秩序，疏散围观群众，了解大致事情经过，同时配合现场消防指战员启动应急救援程序，组织现场救援。

（二）事故现场应急处置情况

8时59分，金谷加油站加油员王某秋发现于某广、林某、李某义三人在窨井内呼叫无应答，判断三人可能已昏迷，立即招

呼站内其他员工继续呼叫，同时拨打119、120电话报警。其他员工由于无安全措施，在井口附近进行呼喊，未下井进行抢救，曲彦平又连续拨打3次119报警电话，等待救援。

9时14分，消防指战员到达现场，经询问现场知情人和初步侦查，确定为3名人员被困于井下，井口直径约0.98米、深约为3.1米，该井为上窄下宽的圆柱体，井下有一口水井，且井下存在水井用电线（可能带电），氧气浓度未知，3名被困人员均位于井内，处于昏迷状态。大队立即按照程序展开救援，指挥员将现场救援人员分成两组，救援一组负责断电、下井救援，救援二组负责准备器材，随后救援一组1名班长去电闸箱断电并用漏电检测仪检测确保断电，同时救援二组准备绳索、救援腰带、空气呼吸器、担架、救援三脚架、单杠梯等救援器材。确认已断电后，指挥员命令救援一组一名班长佩戴空气呼吸器、携带救援腰带通过梯子下井；下井后，救援人员利用救援腰带固定被困人员，井上救援人员利用绳索上拉，井下救援人员调整被困人员上升的位置，防止二次磕伤，运用此方法，9时23分第1名被困人员被救出，9时25分第2名被困人员被救出，9时26分第3名被困人员被救出。

（三）医疗救治和善后情况

被困人员被救出后，由扶余市人民医院医护人员分三组进行现场救治。通过吸氧、心肺复苏、开通静脉通路、注射肾上腺素后，由120急救车送至扶余市人民医院抢救。9时40分左右，

被困人员全部到达医院转急诊救治；10 时 40 分，于某广、林某两人经抢救无效死亡，李某义经抢救恢复心跳后转至哈尔滨医科大学附属第二医院继续治疗。

（四）事故应急处置评估

详见附件：松原扶余市金谷加油站“8·9”一般窒息事故应急处置评估报告

三、事故的原因分析

按照生产安全事故调查处理原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、采样检测和专家分析论证，查清了事故原因。

（一）直接原因分析

事故发生的直接原因是：金谷加油站在维修窨井内水井水泵作业时，违反《危险化学品企业特殊作业安全规范》相关规定，违规作业，作业人员在窨井内缺氧窒息，导致事故发生；施救人员未采取安全防护措施，盲目施救，在窨井内缺氧窒息，致使事故扩大。

1. 根据国网扶余市供电公司专业人员现场勘察，配电室分接开关其中一路电源送至洗车房作为电源；取水水泵电源设置在洗车房空开箱内，空气开关装有漏电保护器，在漏电保护器的保护下，可排除水井水泵和电源线漏电。

2. 经吉林省博慧安全生产技术服务有限公司对水井地下水采样检测，32 项检查项目均符合地下水Ⅲ类标准限值，地下水

不会因水质污染释放有毒有害气体。

3.吉林省安晟安全科技有限责任公司8月16日对事故窨井进行3次空气采样，8月20日出具《关于扶余市应急管理局事故应急检测项目数据分析说明》，经检测，窨井内一氧化碳浓度为0.2mg/m^3，二氧化碳浓度为533mg/m^3、硫化氢浓度<0.53mg/ m^3、氧气在空气中浓度为8%。

4.经调取哈尔滨医科大学附属第二医院入院记录，李某义确定诊断为缺氧缺血性脑病。

5.扶余市消防大队8月9日开展救援时对事故窨井采取强制通风，井底氧气含量已达到正常浓度；8月10日，事故调查组将窨井井盖归位；8月14日，扶余市供电公司在现场勘察时再次打开窨井井盖，由于不用人员下到井内，未进行强制通风，勘察完毕后，将窨井井盖归位；8月16日，吉林省安晟安全科技有限责任公司对窨井内空气进行3次采样，经检测氧气浓度为8%，即窨井内空气浓度在8月9日达到正常浓度，7天后检测，浓度下降至8%。由此可以判断，事故发生前，事故窨井在长期封闭状态下；事故发生时，井底氧气浓度应低于8%。李某义在施救时，距事故发生已过去84分钟，窨井内氧气浓度已得到少量补充，最终在医生经过近1小时的时间抢救，恢复心跳。

6.依据应急管理部《有限空间安全作业指导手册》，正常空气中氧气浓度约为 20.9%，氧气浓度低于 19.5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。空气中氧

气含量不同，对人体的影响也不同。

经排除水泵及电源线漏电、地下水污染释放有毒有害气体等原因，结合气体检测结果和伤者诊断，依据应急管理部《有限空间安全作业指导手册》，综合判断，事故窨井内氧气浓度过低是造成作业和施救人员缺氧窒息的主要原因。

氧气含量（体积浓度）/%	对人体的影响
15～19.5	体力下降，难以从事重体力劳动，动作协调性降低，易引发冠心病、肺病等
12～14	呼吸加重，频率加快，脉搏加快，动作协调性进一步降低，判断能力下降
10～12	呼吸加重、加快，几乎丧失判断能力，嘴唇发紫
8～10	精神失常，昏迷，失去知觉，呕吐，脸色死灰
6～8	4～5min 通过治疗可恢复，6min 后 50%致命，8min 后 100%致命
4～6	40s 内昏迷、痉挛，呼吸减缓、死亡

表 1 不同氧气含量对人体的影响（有限空间安全作业指导手册）

（二）间接原因分析

1. 金谷加油站刘某华、陈某均未履行《中华人民共和国安全生产法》规定及《企业经营管理权内部承包协议书》相关约定的主要负责人安全生产管理职责。

2. 金谷加油站未按规定开展安全生产教育培训；未按规定组织开展应急演练；未编制受限空间专项预案；开展安全风险辨识不全面，未及时发现事故窨井存在受限空间作业安全风险，未采取相应的管控措施；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

3. 金谷加油站在开展受限空间作业时，未向从业人员如实

告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未按规定严格履行受限空间作业审批手续；未提供受限空间作业呼吸防护用品、检测设备及通风设备；救援人员在未采取安全防护措施的情况下盲目施救。

四、有关单位存在的主要问题

（一）金谷加油站

1.刘某华、陈某未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]规定和《企业经营管理权内部承包协议书》相关约定履行主要负责人安全生产管理职责。

2.金谷加油站未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四款[3]的规定有效开展安全生产教育培训；虽编制了生产安全事故综合应急预案，但未按照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[4]的规定编制受限空间专项预案，未按照规定组织开展应急演练。

3.金谷加油站开展安全风险辨识不全面，未及时发现事故窖井存在受限空间作业安全风险并采取相应的管控措施；未按照

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]规定对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

4.金谷加油站未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]规定，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5.金谷加油站《危险作业安全操作规程》中虽建立了受限空间作业相关管理制度，但不符合窨井受限空间作业相关要求；未按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）“表 A.2 受限空间安全作业票”开具作业票，未按照“6 受限空间作业”6.3（a）（c）[7]、6.5[8]、6.6（a）[9]、6.8（a）[10]、规定开展受限空间作业和救援。

（二）扶余市工业和信息化局

《扶余市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》明确，扶余市工业和信息化局负责成品油流

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.3（a）（c）：作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：（a）作业前 30min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；（c）检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.6 中规定的个体防护装备。

[8] 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.5： 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

[9] 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.6（a）：进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：（a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不不到 6.4 要求的，应佩戴满足 GB/T18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。

[10] 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.8（a）：对监护人的特殊要求：（a)监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。

通（含加油站）的安全管理工作。《扶余市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确，扶余市工业和信息化局流通科负责对成品油经营行为进行监督管理，查处成品油经营企业违法违规行为。

扶余市工业和信息化局作为成品油流通（含加油站）的行业管理部门，未有效督促金谷加油站落实安全生产主体责任，对企业安全管理和事故隐患失察。2024 年年初至事故发生期间，扶余市工业和信息化局对金谷加油站进行了 3 次安全生产检查，其中 1 月 27 日的安全生产检查中，按照《成品油流通业务安全生产问题整改清单》检查项目，漏查从业人员证件；7 月 25 日的安全生产检查中，发现主要负责人证件过期，未及时上报重大隐患；3 次安全生产检查中，均未及时发现企业存在受限空间作业事故隐患。7 月 13 日，扶余市工业和信息化局通过“扶余市成品油信息通知群”要求企业开展受限空间自检自查等相关内容，但未跟踪企业自查自检情况，在实际检查中也未检查受限空间作业相关内容。

（三）扶余市水利局、扶余市节约用水服务中心

《扶余市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》明确，扶余市水利局负责全市水利行业的安全管理工作，依照有关法律法规的规定履行安全监管职责，开展监管执法工作。

《扶余市节约用水办公室主要职责内设机构和人员编制规

定》明确，扶余市节约用水办公室（2019年经扶余市编办发文，单位名称调整为扶余市节约用水服务中心）为隶属于扶余市水利局的公益一类事业单位，主要负责城市规划区内的取水工程的检查、验收；城市规划区内的取水许可审批；负责临时取水手续的办理，并对取水情况进行监督；负责辖区内水事违法案件的受理、监督检查并作出处理。

扶余市水利局对扶余市节约用水服务中心开展取水审批、监督检查工作和贯彻执行《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规工作管理、指导不力。

扶余市节约用水服务中心仅在金谷加油站开业时进行过1次取水用水情况检查，检查不细，执法不严，未能及时发现金谷加油站违法违规取水问题，导致金谷加油站长期违规取水。

（四）扶余市三岔河镇人民政府

《中共扶余市三岔河镇委员会、扶余市三岔河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条第七项明确，三岔河镇党委、政府负责安全生产管理等有关工作。《2022年三岔河镇领导安全生产职责》明确，分管生产工作副镇长具体抓好易燃易爆、危化品生产经营、烟花爆竹、工业企业、特种设备、食药监管等方面安全生产和消防安全督促检查工作。扶余市《关于调整我市乡镇街道职责机构编制的通知》中关于乡镇职责机构调整的规定明确，单独设立应急管理办公室，负责辖区安全生产工作，排查辨识辖区内安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据

库，制定风险隐患管控治理措施，及时防范化解风险隐患。

2024 年年初以来，三岔河镇人民政府、三岔河镇应急管理办公室对金谷加油站多次开展安全生产督导检查，未有效督促金谷加油站开展受限空间风险辨识，未及时发现和消除受限空间事故隐患，对辖区内生产经营单位督导检查不认真、不全面。

（五）扶余市应急管理局

《扶余市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条第十二项明确，扶余市应急管理局负责危险化学品、烟花爆竹及非煤矿山企业安全生产监督管理综合工作；负责安全生产执法综合性工作。

2024 年年初以来，扶余市应急管理局按照执法计划和“双随机一公开”要求，多次对金谷加油站开展安全生产执法检查，并于 2024 年年初对金谷加油站予以行政处罚 1 万元，但对金谷加油站受限空间进行排查检查时，未及时发现该站窨井存在受限空间事故风险，安全检查不彻底、不全面。

五、对事故责任单位及事故责任人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定和处理建议

金谷加油站违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[11]和第四款[12]、第四十四条第一款[13]、第四十九条第二款

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以

[14]、第八十一条[15]的规定，未按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）“表 A.2 受限空间安全作业票”开具作业票，未按照“6 受限空间作业”6.3（a）（c）[16]、6.5[17]、6.6（a）[18]、6.8（a）[19]规定开展受限空间作业和救援，对该起事故负主要责任，建议由松原市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[20]的规定，对金谷加油站予以行政处罚。

（二）对事故责任人员的责任认定和处理建议（14 人）

1.建议免于追究责任的人员（2 人）

（1）于某广，男，金谷加油站外雇电工，违反《危险化学品企业特殊作业安全规范》相关规定进入受限空间作业；经查询“应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询系统”，于某广虽多年从事电工工作，但未取得特

及事故应急措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[16]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.3（a）（c）：作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下：（a）作业前 30min 内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；（c）检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.6 中规定的个体防护装备。

[17]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.5： 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并 2h 记录 1 次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

[18]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.6（a）：进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：（a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不不到 6.4 要求的，应佩戴满足 GB/T18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。

[19]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871—2022）6.8（a）：对监护人的特殊要求：（a)监护人应在受限空间外进行全程监护，不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

种人员操作证，违规作业，对事故发生负有责任。鉴于于某广在此次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（2）林某，男，金谷加油站安全员，违反《危险化学品企业特殊作业安全规范》相关规定，组织从业人员进入受限空间作业；在未采取安全防护措施情况下进入受限空间，致使事故扩大，对事故负直接责任。鉴于林某在此次事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.建议企业内部处理人员（1人）

李某义，男，金谷加油站安全员，违反《危险化学品企业特殊作业安全规范》相关规定，进入受限空间进行施救，致使事故扩大，对事故负有责任，建议金谷加油站按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[21]规定，根据企业内部规定给予处分。

3.建议给予行政处罚的人员（3人）

（1）刘某华，女，金谷加油站法人，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[22]规定履行主要负责人安全生产管理职责；未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[23]规定对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行

---

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

安全检查；未按照《企业经营管理权内部承包协议书》第七条[24]履行甲方职责，对事故发生负有主要管理责任，建议由松原市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[25]、第一百零三条第二款[26]规定予以行政处罚；建议由金谷加油站按照企业章程给予撤职处分，自受到处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（2）陈某，男，金谷加油站总经理，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[27]规定履行主要负责人安全生产管理职责；未按照《企业经营管理权内部承包协议书》第十一条[28]

现安全问题的，应当及时督促整改。

[24]《企业经营管理权内部承包协议书》第七条：甲方的监督检查权。为确保甲方企业依法规范经营，承包期内，甲方企业的出资人（股东）刘某华女士作为企业所有权人，有权本人或委托专业人员或专业机构定期或不定期行使监督检查权，具体包括但不限于：1.每年定期1—2次检查加油站房屋、地面、设施设备等资产维修维护和保养情况、消防设施设备的维修维护及定期更换情况。每年定期1—2次检查甲方企业及加油站财务记账规范及依法纳税情况、依法缴纳社保等情况。2.每年不定期检查乙方经营管理职责的履行情况、企业及加油站其他情况。3.甲方的行使监督检查权，系甲方从股东及企业所有权人角度行使职权，不因甲方行使监督检查权而减轻或消灭乙方依本协议约定和法律规定应承担的独立经营管理责任。4.甲方行使监督检查权，乙方及工作人员必须无条件配合及提供协助义务，对于甲方的询问和检查，乙方及工作人员不得隐瞒和欺骗甲方。5.甲方监督检查发现问题，有权要求乙方整改或维修、更换，乙方应于约定期内整改或维修、更换完毕。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[28]《企业经营管理权内部承包协议书》第十一条：安全管理责任。1.承包期内，乙方全面负责加油站日常经营管理与安全生产，必须严格按照法律法规及行业标准和要求，加强加油站日常安全管理，并配置相应例规的安全防护设备设施，若乙方未按照要求安全管理或者未按照规定配置相应例规的安全防护设备设施，导致行政主管部门对加油站停业整顿、整改、罚款等行政处罚的法律后果和责任均由乙方承担，与甲方无关。2.承包期内，乙方应依法依规制定火灾等安全预案制度和机制，安排专人负责安全管理和检查，发现问题要及时处理和解决，设备设施等无法正常运行又不能及时维修或更换的坚决不得带病作业，因乙方疏于管理导致如火灾等安全事故的，一

履行乙方安全管理责任，对事故发生负有主要管理责任，建议由松原市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[29]规定予以行政处罚。

（3）郑某锋，男，金谷加油站站长，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（四）（五）项[30]规定履行生产经营单位安全生产管理机构负责人职责，对事故发生负有管理责任，建议由松原市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[31]规定予以行政处罚。

4.建议给予党纪政务处理的人员（8人）

（1）王某，男，中共党员，扶余市工业和信息化局副局长，分管成品油流通（含加油站）的安全管理工作，未有效督促金谷加油站落实安全生产主体责任，对流通科工作指导、管理不力，对金谷加油站安全管理和事故隐患监督检查缺失。

（2）刘某玥，女，扶余市工业和信息化局流通科科员，负责对成品油经营行为进行监督管理，未有效督促金谷加油站落实安全生产主体责任，发现重大隐患未依法作出处理；2024年对

切法律后果和赔偿责任均由乙方承担，与甲方无关。3在承包期内，乙方作为实际管理者和经营者，不论任何原因导致任何安全事故、责任事故，造成任何人身财产损失的，一切法律后果均由乙方承担并承担全部赔偿责任。4.承包期内，加油站经营所需的与政府或其他第三方在内的一切外部联系，均由乙方负责，所需的费用由乙方承担。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（四）（五）项：第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

金谷加油站3次检查中，均未及时发现窨井存在受限空间作业事故隐患，对金谷加油站的安全问题漏管、失察。

（3）高某武，男，中共党员，扶余市水利局副局长，分管水利行业的安全管理工作，对扶余市节约用水服务中心开展取水审批、监督检查工作和督促贯彻执行《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规工作指导、管理不力。

（4）崔某宝，男，中共党员，扶余市节约用水服务中心主任，主管扶余市节约用水服务中心全面工作，对开展取水和水事违法监督检查工作管理不力。

（5）邓某东，男，中共党员，扶余市节约用水服务中心职员，负责取水情况监督、水事违法案件监督检查工作，未能及时发现金谷加油站违法违规取水问题，导致金谷加油站长期违规取水，对金谷加油站取水情况检查不细，执法不严，对金谷加油站违规取水的问题失察。

（6）王某勋，男，中共党员，扶余市三岔河镇副镇长，分管安全生产工作，对辖区内生产经营单位落实安全风险防控和隐患排查不到位，对三岔河镇应急管理办公室安全生产督导检查工作指导、管理不力。

（7）隋某，男，中共党员，扶余市三岔河镇应急管理办公室负责人，负责辖区内安全生产工作，未有效督促金谷加油站开展受限空间风险辨识，未能及时检查出该加油站存在的事故风

险，督导检查缺失。

（8）符某，男，中共党员，扶余市应急管理局应急综合执法大队负责人，多次对金谷加油站开展安全生产执法检查，未能及时发现金谷加油站窨井受限空间事故隐患，安全检查不彻底、不全面。

在事故调查过程中发现的扶余市有关部门及公职人员履职方面的问题，建议移交扶余市政府相关部门依法依规做出党纪政务处理。

（三）其他处理建议

建议扶余市政府约谈工信局、水利局、三岔河镇政府、应急局主要负责人。

建议扶余市政府向松原市政府做出深刻检查。

六、整改防范措施意见

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和地方政府及有关部门监管责任，严防类似事故的发生，提出以下整改防范措施意见：

（一）深刻吸取事故教训，压实属地管理责任

一是进一步压实属地责任。扶余市要切实提高安全意识，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，认真对照《扶余市各级党委政府及部门安全生产工作职责》《扶余市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全实施细则》，强化和落实各级党委、政府及其工作部门的安全生产工作职责，

及时研究解决安全生产工作中的突出问题。二是要深刻吸取事故教训。要严格按照有限空间作业安全管理规定要求，突出窨井、地窖、化粪池、污水处理池、水井、地下室、市政管道、地下管沟、腌渍池、纸浆池、粮仓、污水沉淀池、电梯井、电缆井、冷库、车载槽罐等极易发生中毒、窒息和燃爆事故的场所，组织全市各乡镇、部门对本辖区、本行业、本领域有限空间作业场所进行全面排查，特别注意排查较为隐蔽的有限空间场所，建立清晰、准确的排查台账，围绕有限空间安全培训、审批流程、预案、演练、防护装备等内容捋清企业有限空间作业安全管理措施落实情况，形成精准防控措施。

（二）提升安全监管能力，压紧行业监管职责

一是强化安全监管能力提升。扶余市要深刻反思本次事故暴露出的安全监管方面存在的问题，组织开展安全监管执法能力培训，着力提升乡镇、部门安全监管人员从事宣传教育、指导督促、监督检查等工作的能力。要建立健全工作落实情况“回头看”工作机制，持续加强和规范安全监管执法，跟踪企业自检自查、隐患整改情况，坚决杜绝“走马观花”式执法检查。二是加强重点领域排查整治。要结合全市安全生产工作部署和安全生产治本攻坚三年行动，聚焦危化品、石油天然气开采、烟花爆竹、建筑施工、工贸、消防等重点领域，督促企业开展安全风险辨识和隐患排查治理，全面深入开展安全生产风险隐患排查整治，对检查发现的隐患问题严格落实执法措施，切实提高风险隐患排查整改质

量。

（三）落实企业安全生产主体责任，全面排查风险隐患

一是主要负责人要严格落实安全生产管理职责，进一步完善全员安全生产责任制、安全生产教育培训、隐患排查治理、安全生产考核等安全生产管理制度，完善应急预案，有针对性地定期开展有限空间作业事故应急救援演练，切实提高从业人员安全意识和自救互救能力。二是要严格落实安全生产教育培训，建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果，切实提高作业人员安全意识，具备必要的安全知识，坚决杜绝未经培训上岗作业。三是要完善有限空间审批制度和岗位安全操作规程，加强有限空间专项安全教育培训并考核，严格落实有限空间作业审批程序和现场管理，配齐配全有限空间作业防护用品，规范劳动防护用品领用管理，教育作业人员正确佩戴和使用，如实告知外雇从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。四是要全面开展安全风险辨识评估，系统排查隐患，建立隐患整改台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，及时消除隐患。

七、附件

附件：松原扶余市金谷加油站“8·9”一般窒息事故应急处置评估报告

松原扶余市三岔河镇金谷加油站
“8·9”一般窒息事故调查组

姓名	工作单位	职务	签名
王晓帆	松原市应急局	局　长	
孙志强	松原市应急局	三级调研员	
李　铁	松原市纪委监委驻松原市应急管理局纪检监察组	一　级主任科员	
李国庆	市公安局内保支队	副支队长	
来茂霖	市总工会保障部	干　事	
刘　岩	市商务局安全科	科　员	
聂荣鑫	扶余市应急局	调研员	
王　磊	扶余市应急局法制科	负责人	
孟令辉	松原市应急局调查评估和统计科	负责人	
朱明杰	松原市应急局政策法规科	科　长	
丁新志	松原市应急局救援协调和预案科	科　长	
董自然	松原市应急局危化二科	科　长	
李　建	应急综合行政执法支队	支队长	
李立言	应急综合行政执法支队	副支队长	

鲁明月	应急综合行政执法支队	副支队长	
魏洪枢	应急综合行政执法支队	三级 主任科员	
黄立斌	松原市应急局 调查评估和统计科	三级 主任科员	
王田平	松原市应急局 救援协调和预案科	科　员	
杨海峰	应急综合行政执法支队	科　员	
魏鹏里	应急综合行政执法支队	科　员	
赵长军	应急综合行政执法支队	科　员	
梁丹阳	应急综合行政执法支队	科　员	
李艳伟	松原市应急管理专家库	专　家	
刘汉祥	松原市应急管理专家库	专　家	
张　光	松原市应急管理专家库	专　家	

松原扶余市三岔河镇金谷加油站

“8·9”一般窒息事故调查组

2024年9月25日